哈密市回城乡西戈壁文献废品收购站“12·18”一般车辆伤害事故调查报告

2024年12月18日9时48分许，哈密市回城乡西戈壁文献废品收购站发生一起一般车辆伤害事故，造成1人死亡。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规，经哈密市伊州区人民政府批准，成立由副区长任组长，区应急管理局、区公安局、区总工会、区人社局等单位部门派员组成的“12·18”事故调查组（以下简称事故调查组）对该起事故进行调查，同时邀请区纪委监委、区检察院派员参加。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、查阅资料、询问当事人、综合分析等调查取证方式，查明了事故发生的经过、直接原因和间接原因、人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出的突出问题，制定了事故防范措施建议。

事故调查组认定，哈密市回城乡西戈壁文献废品收购站“12·18”一般车辆伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故发生单位基本情况

哈密市回城乡西戈壁文献废品收购站（以下简称“文献废品收购站”），统一社会信用代码：92652201MA7A5X481L，企业类型：个体工商户，成立日期：2009年06月17日，经营者：李某献。经营地址：哈密飞盛再生资源交易市场C-22号。一般经营项目：废品收购服务。

（二）事故车辆、驾驶员情况

1.事故车辆情况。事故车辆为液压挖掘机，机型PC220-8，机号DBBG0136，斗容1.0m³，车身颜色黄色，整机尺寸：9.885m×5.19m×3.185m，动臂长度5.85m，斗杆长度3.045m，履带板宽度0.6m，履带轨距2.38m，发动机型号小松SAA6D107E-1，最大输出功率110KW，总质量22吨。

2.驾驶员情况。张某伍，男，64岁，汉族，江苏省邳州市新河镇。持有挖掘机操作。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过及应急救援情况

通过调取视频监控显示：2024年12月18日9时，文献废品收购站挖掘机驾驶员张某伍到达厂区上班，将挖掘机和液压剪启动预热。9时20分，张某伍驾驶挖掘机进行作业（抓取剪切废料放入液压剪内）。9时48分15秒，李某凯（文献废品收购站经营者李某献儿子）从挖掘机后方走到挖掘机左后侧，9时48分23秒，挖掘机向后倒退左侧履带将李某凯碾压，9时48分32秒，挖掘机向后方调转方向，文献废品收购站工人朱某马跑向挖掘机，9时48分40秒，挖掘机向后方倒退，9时48分52秒，张某伍下车查看情况，9时48分55秒，张某伍跑向办公室。9时49分15秒，李某献跑向事故现场。9时50分，李某超（李某凯弟弟）拨打120急救电话。10时06分，120救护车抵达现场，将李某凯运走。12时12分，李某凯经哈密市中心医院抢救无效死亡。

（二）事故报告情况

2024年12月18日10时06分哈密飞盛再生资源交易市场有限责任公司总经理杨某刚看到120救护车进入市场，便跟随救护车到现场查看情况。10时30分，杨某刚向回城乡人民政府及辖区派出所电话汇报事故情况，回城乡人民政府接报后立即向伊州区应急管理局上报事故情况，伊州区应急管理局接到事故上报情况后，分别向区委、区政府、哈密市应急管理局书面汇报事故情况。

（三）应急救援评估

从本起事故应急救援处置总体情况看，事故单位现场相关人员响应迅速，能及时拨打120急救电话，及时向属地人民政府上报事故信息。接到事故报告后，区应急管理局、区公安局能够第一时间赶赴现场，按照职责开展现场勘验、证据收集、询问谈话等事故调查工作，有力有序有效，现场处置得当。

三、人员死亡情况

李某凯，男，汉族，河南省驻马店平舆县人，生前系文献废品收购站经营者李某献儿子，协助李某献管理文献废品收购站。

四、事故原因和性质

（一）直接原因

1.挖掘机驾驶员张某伍作业过程中未对车辆周边环境进行安全确认，倒车碾压了李某凯。

2.李某凯安全意识淡薄，随意在挖掘机作业区域内行走。

（二）间接原因

文献废品收购站安全生产主体责任不落实，未制定安全生产管理制度和岗位操作规程；未对雇佣的作业人员进行安全生产教育和培训。

（三）事故性质

事故调查组认定，哈密市回城乡西戈壁文献废品收购站“12·18”一般车辆伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

五、责任认定及处理意见

（一）建议免于追究责任的人员

李某凯，文献废品收购站经营者李某献儿子，协助李某献管理文献废品收购站，安全意识淡薄，随意在挖掘机作业区域内行走，对事故发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究相关责任。

（二）建议给予刑事追究的个人

张某伍，文献废品收购站挖掘机驾驶员。在作业过程中未对周边环境进行充分观察确认，倒车碾压了李某凯。该行为违反《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[1]的规定，对事故发生负有直接责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条[2]、《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款的规定，涉嫌重大责任事故罪，建议移送司法机关处理。

（三）对事故责任人员的处理建议

李某献，文献废品收购站经营者，未制定安全生产管理制度和岗位操作规程，未对从业人员进行安全生产教育和培训，对事故发生负有责任。以上行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[3]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十三条[4]和《生产安全事故罚款处罚规定》第二十一条第一项[5]的规定，建议由区应急管理局立案调查。

六、防范措施及整改建议

（一）文献废品收购站要认真吸取教训，总结经验，举一反三，落实安全生产主体责任，进一步完善规章制度，制定挖掘机作业、电焊作业、行吊作业规程，并在醒目位置悬挂。积极开展全体员工包括临时工安全生产教育培训，特别是规章制度及操作规程的培训教育，强化员工安全意识和安全防范能力，杜绝“三违”现象。加强对机械设备的安全管理，做好机械设备日常维护保养，确保机械设备安全可靠。严格遵守作业人员持证上岗规定，挖掘机驾驶人员、焊接作业人员、行吊作业人员必须取得相关作业资格证件。

（二）回城乡人民政府。要严格落实属地安全管理责任，加强属地企业的安全管理，将日常安全生产检查工作做细做实。特别要排查大型机械设备手续情况，大型机械设备操作人员持证情况。督促企业对从业人员进行安全生产教育和培训，督促属地企业切实履行安全生产主体责任，做好安全生产风险辨识和隐患排查治理工作，增强风险辨识的能力和防范意识，有效防止和减少生产安全事故发生。

（公示期至2025年3月31日）

“12·18”事故调查组

2025年1月7日
（哈密市伊州区应急管理局代章）

---

[1]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条：生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程， 掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第九十三条：生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人不依照本法规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件的，责令限期改正，提供必需的资金；逾期未改正的，责令生产经营单位停产停业整顿。有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，对生产经营单位的主要负责人给予撤职处分，对个人经营的投资人处二万元以上二十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[5]《生产安全事故罚款处罚规定》第二十一条第一项：个人经营的投资人未依照《中华人民共和国安全生产法》的规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件，导致发生生产安全事故的，依照下列规定对个人经营的投资人处以罚款：（一）发生一般事故的，处2万元以上5万元以下的罚款；